بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة استشارية

تأسيس شركة تجارية وفق أحكام الاقتصاد الإسلامي

إجابات مؤصّلة عن خمسة أسئلة في الشكل القانوني ورأس المال والحصص العينية ودخول الشركاء

مقدّمة إلى: **الأستاذ محمد الرمزاني** | نطاق التطبيق: **دولة قطر** | التاريخ: **13 نوفمبر 2026م**

خلاصة الإجابات

م	السؤال	الإجابة المختصرة
1	ما الشكل القانوني الأبسط والأسهل في التأسيس؟	المؤسسة الفردية لمن يعمل منفرداً، والشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا تعدد الشركاء، وهي تقابل «شركة العنان» في الفقه.
2	ما أقل رأس مال مقبول؟ وهل يُدفع على دفعات؟	لا يشترط القانون القطري حالياً حداً أدنى ثابتاً للشركة ذات المسؤولية المحدودة، لكن رأس المال يُدفع كاملاً عند التأسيس. والحل أن تبدأ بمبلغ صغير ثم تزيده بقرار من الشركاء.
3	هل تُحسب سيارة أو بضائع مشتراة بالأجل من رأس المال، ثم تباع بالتقسيط؟	ما تشتريه الشركة بالأجل دين عليها لا رأس مال. ويجوز لها أن تبيعه بالتقسيط مرابحةً بعد تملكه وقبضه، دون أي غرامة على التأخير.
4	هل يدخل شركاء بعقارات وأراضٍ لزيادة رأس المال؟	نعم، حصة عينية جائزة شرعاً وقانوناً، بشرط التملك التام، والتقييم العادل من مثمّن معتمد، ونقل الملكية باسم الشركة.
5	كيف يُنظَّم دخول شركاء لهم أسهم في الشركة؟	بشراء حصة من شريك قائم، أو بزيادة رأس المال، وفق اتفاق شركاء مكتوب. ومع كثرة الشركاء يمكن التحول إلى شركة مساهمة خاصة.

تنبيه جوهري قبل البدء

يجوز للشركة أن تبيع السلع والعقارات بالتقسيط بوصفه نشاطاً تجارياً. أما قبول الودائع من الجمهور أو تمويل الغير بصفة مصرفية فلا يجوز إلا بترخيص من مصرف قطر المركزي. ويُراجَع النشاط المسجَّل في السجل التجاري ليكون «تجارة بالتقسيط» لا «تمويلاً».

السؤال الأول

1 ما هو الشكل القانوني الأبسط والأسهل في التأسيس؟

الإجابة المختصرة: إن كان المؤسس واحداً فالمؤسسة الفردية أسهل الأشكال، إذ يكفيها سجل تجاري ورخصة. وإن تعدد الشركاء فالأنسب **الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م)**، لسهولة تأسيسها، ولأن مسؤولية كل شريك تقتصر على قدر حصته.

التفصيل القانوني

- **المؤسسة الفردية:** يملكها شخص واحد، وإجراءاتها أخف، لكن صاحبها مسؤول عن ديونها في جميع أمواله الخاصة، ولا تتسع لدخول شركاء.
- **الشركة ذات المسؤولية المحدودة:** ينظمها قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م وتعديلاته. لها شخصية اعتبارية مستقلة، وذمة مالية منفصلة عن ذمم الشركاء، ويُقبل فيها الشريك الواحد أو عدد محدود من الشركاء.
- **شركة التضامن:** بسيطة أيضاً، لكن كل شريك فيها مسؤول عن ديون الشركة في أمواله الخاصة مسؤولية تضامنية، فلا يُنصح بها لنشاط فيه بيع بالأجل.
- يُراعى نظام تملك غير القطريين في الشركات، إذ قد يتطلب نسبة مشاركة قطرية أو موافقة خاصة بحسب النشاط.

التأصيل الشرعي

الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقابل في الفقه **«شركة العنان»**، وهي أن يشترك اثنان فأكثر بمالَيهما ليعملا فيه، ويقتسما الربح بحسب الاتفاق. وقد أجمع الفقهاء على جوازها في الجملة. وأجاز المعاصرون تحديد المسؤولية بقدر الحصة، لأن من يتعامل مع الشركة يعلم ذلك من اسمها وعقدها المعلن، فلا غرر فيه ولا تدليس.

آية

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾

سورة ص، الآية 24

وجه الدلالة: «الخلطاء» هم الشركاء، فالآية تُقرّ الخلطة وتحذّر من البغي فيها، فدلّت على مشروعية الشركة مع وجوب العدل بين الشركاء.

حديث قدسي

«إنَّ اللهَ يقولُ: أنا ثالثُ الشريكينِ ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَه خرجتُ من بينِهما»

رواه أبو داود (3383) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الحاكم، وضعّف إسناده الشيخ الألباني. ويُستأنس به لموافقة معناه لأصول الشريعة في الأمانة.

حديث

عن السائب بن أبي السائب رضي الله عنه أنه قال للنبي ﷺ: «كنتَ شريكي، فنِعمَ الشريكُ كنتَ، لا تُداري ولا تُماري»

رواه أبو داود وابن ماجه.

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ باشر الشركة في التجارة، فهي من سنته العملية، وأن خير الشركاء من لا يخادع ولا يجادل.

التوصية العملية: ابدأ بشركة ذات مسؤولية محدودة، ونصّ في عقد تأسيسها على أن نشاطها يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن لها هيئة أو مستشاراً شرعياً يراجع عقودها.

السؤال الثاني

2 ما هو رأس المال الأقل المقبول؟ وهل يمكن أن يُدفع رأس المال على دفعات متباعدة؟

الإجابة المختصرة: ألغت دولة قطر اشتراط الحد الأدنى الثابت لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فيكفي مبلغ يتناسب مع النشاط ويقبله المكتب المختص. غير أن رأس مالها **يُدفع كاملاً عند التأسيس**، فلا يُقسَّط. والحل المشروع أن تبدأ برأس مال صغير مدفوع بالكامل، ثم **تزيده على مراحل** بقرار من الشركاء كلما توفرت السيولة.

التفصيل القانوني

- الحد الأدنى الفعلي يتحدد عملياً بمتطلبات النشاط والترخيص وفتح الحساب المصرفي، فيُستوثق منه لدى وزارة التجارة والصناعة عند التسجيل.
- زيادة رأس المال لاحقاً تتم بقرار من الشركاء وتعديل عقد التأسيس وقيده في السجل التجاري، وتتغير نسب الحصص بحسب ما يدفعه كل شريك.
- إن احتاجت الشركة إلى سيولة مؤقتة من أحد الشركاء دون أن يُزاد رأس المال، فطريقها **القرض الحسن** من الشريك للشركة، بلا فائدة، ويُثبت كتابة.

التأصيل الشرعي

اشترط جمهور الفقهاء في شركة الأموال أن يكون رأس المال **معلوماً موجوداً** عند العقد أو عند بدء العمل، لأن الربح يُوزَّع والخسارة تُحمَّل بحسب المال المدفوع فعلاً. فمن تعهّد بحصة ولم يدفعها لم يستحق ربحها حتى يدفعها. ولا مانع شرعاً من زيادة رأس المال على مراحل، على أن تُعاد حساب الحصص عند كل زيادة.

أثر وقاعدة

«الربحُ على ما اصطلحوا عليه، والوضيعةُ على المال»

أثر مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف، وعليه عمل الفقهاء في الشركات.

وجه الدلالة: الربح يُقسم بحسب الاتفاق، أما الخسارة فتُقسم بقدر رأس مال كل شريك، فلا بد أن يكون المدفوع من كل شريك محدداً معروفاً.

آية

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

سورة البقرة، الآية 282

وجه الدلالة: كل التزام مؤجل، كتعهد شريك بدفع حصته في زيادة قادمة أو قرض يقدمه للشركة، يُكتب ويُوثَّق قطعاً للنزاع.

حديث

«مَطْلُ الغنيِّ ظُلمٌ»

متفق عليه: رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وجه الدلالة: الشريك القادر الذي يؤخر ما التزم به من حصته يقع في الظلم، فيحسن أن ينص اتفاق الشركاء على آجال واضحة لكل زيادة.

آية

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

سورة البقرة، الآية 286

وجه الدلالة: يبدأ المشروع بقدر الطاقة المتاحة، ثم ينمو بالتدرج، دون اللجوء إلى الاقتراض الربوي لتضخيم رأس المال.

التوصية العملية: حدّد رأس مال أولياً تقدرون على دفعه كاملاً، واكتبوا في اتفاق الشركاء جدولاً للزيادات المتوقعة، مع النص على أن الربح يُوزَّع بحسب رأس المال المدفوع فعلاً في كل فترة.

السؤال الثالث

3 هل يمكن شراء سيارة وبضائع بالأجل بسعر تنافسي واعتبارها جزءاً من رأس المال، وإعادة بيعها بالتقسيط؟

الإجابة المختصرة: ما تشتريه الشركة بالأجل يُعدّ **أصلاً عليه دين** لا جزءاً من رأس المال. فرأس المال حق الشركاء، والدين حق للبائع. ويجوز للشركة أن تشتريه باسمها بالأجل، ثم تبيعه **بالتقسيط مرابحةً**، بشرط أن **تتملكه وتقبضه** قبل بيعه.

التفصيل القانوني والمحاسبي

- **إذا اشترت الشركة باسمها:** تُسجَّل السيارة أو البضاعة أصلاً، ويُسجَّل ثمنها المؤجل التزاماً على الشركة. وهذا هو الطريق الأصح والأوضح.
- **إذا اشتراها أحد الشركاء باسمه بالأجل:** يجوز أن يقدمها حصةً عينية بقيمتها السوقية، بشرط أن تكون خالصة له غير مرهونة للبائع أو للممول، ويبقى دينها في ذمته الشخصية لا في ذمة الشركة. فإن كانت مرهونة لم تصلح حصة حتى يُفك رهنها.
- نشاط البيع بالتقسيط يُقيَّد في السجل التجاري نشاطاً تجارياً، ويُوثَّق كل بيع بعقد مكتوب يحدد الثمن الإجمالي والأقساط ومواعيدها.

التأصيل الشرعي

الشراء بالأجل جائز بالنص، والبيع بالتقسيط بثمن أعلى من ثمن النقد جائز عند جمهور العلماء، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 51 (2/6) بشأن البيع بالتقسيط. وشرطه أن يكون الثمن الإجمالي محدداً عند العقد، فلا يزيد بعد ذلك بسبب التأخير، وأن تكون السلعة مملوكة للبائع مقبوضة له قبل بيعها.

حديث

عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبيَّ ﷺ اشترى طعاماً من يهوديٍّ إلى أجلٍ، ورهنَه دِرعاً من حديدٍ»

متفق عليه: رواه البخاري ومسلم.

وجه الدلالة: جواز الشراء بثمن مؤجل، وجواز توثيق الدين بالرهن.

حديث

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما ليس عندك»

رواه أبو داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن.

وجه الدلالة: لا تبيع الشركة للعميل سيارة أو بضاعة قبل أن تشتريها وتملكها فعلاً، فيكون التعامل مع العميل قبل ذلك وعداً لا بيعاً.

حديث

«لا يحلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يُضمَنْ، ولا بيعُ ما ليس عندك»

رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وجه الدلالة: لا تستحق الشركة الربح إلا إذا دخلت السلعة في ضمانها، فتتحمل هلاكها قبل تسليمها للعميل.

حديث

«مَنِ ابتاعَ طعاماً فلا يَبِعْه حتى يستوفيَه»، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثلَه»

متفق عليه: رواه البخاري ومسلم.

وجه الدلالة: اشتراط القبض قبل إعادة البيع، والقبض في السيارة يكون بتسجيلها باسم الشركة أو تسلمها، وفي البضاعة بحيازتها في مخزنها.

آية

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾

سورة البقرة، الآية 280

وجه الدلالة: لا تُفرض زيادة مالية على العميل المتأخر في سداد القسط، لأنها ربا. ويجوز توثيق الدين برهن أو كفيل، وتعجيل باقي الأقساط عند المماطلة إذا نُص عليه في العقد.

قاعدة فقهية

«الخَراجُ بالضَّمان»

حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وجه الدلالة: الربح يتبع تحمّل المخاطرة، فمن ضمن السلعة استحق ربحها.

محاذير يجب اجتنابها: (1) أن يبيع العميلُ السلعةَ للشركة نقداً ثم يشتريها منها بالأجل بأكثر، فهذا «بيع العِينة» المنهي عنه في حديث ابن عمر عند أبي داود، وصححه الألباني بمجموع طرقه. (2) تأجيل الثمن والسلعة معاً، لأنه بيع دين بدين، ونقل الإمام أحمد الإجماع على منعه. (3) أي غرامة مالية تعود للشركة بسبب التأخير.

السؤال الرابع

4 هل يمكن إدخال شركاء بعقارات وأراضٍ لزيادة رأس المال، لتكون بداية للنشاط العقاري؟

الإجابة المختصرة: نعم. يجوز أن يدخل الشريك **بحصة عينية** من عقار أو أرض، وتكون حصته بقدر قيمتها. ويُشترط أن يملكها ملكاً تاماً، وأن يقدّرها **مثمّن معتمد** بقيمتها العادلة، وأن تُنقل ملكيتها **في السجل العقاري باسم الشركة**. وهذه بداية سليمة للنشاط العقاري.

التفصيل القانوني

- تُذكر الحصة العينية في عقد التأسيس أو قرار زيادة رأس المال، مع وصفها وقيمتها واسم مقدمها.
- يتحمل الشركاء مسؤولية تجاه الغير عن صحة تقدير الحصص العينية، لذا يجب الاعتماد على تقييم مستقل موثّق.
- يُتأكد قبل القبول من خلوّ العقار من الرهن والحجز والنزاع، ومن صلاحيته للنشاط المطلوب، ومن سداد الرسوم المستحقة عليه.
- تُراعى أنظمة تملك العقار لغير القطريين في المناطق المحددة إن كان بين الشركاء غير قطريين.

التأصيل الشرعي

أجاز المالكية والحنابلة في رواية، وعليه المعايير الشرعية المعاصرة (معيار الشركة رقم 12 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)، أن يكون رأس مال الشركة عروضاً وأعياناً، بشرط أن تُقوَّم بالنقد عند العقد، فتصير قيمتها هي حصة صاحبها. ويُراعى في التقويم العدل التام، فلا يُرفع ولا يُبخس.

آية

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾

سورة هود، الآية 85

وجه الدلالة: وجوب التقويم العادل للحصص العينية، فلا يُظلم مقدم العقار بتقويم أقل، ولا يُظلم الشركاء النقديون بتقويم أعلى.

حديث

«نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الغَرَر»

رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وجه الدلالة: لا يُقبل عقار مجهول الحدود أو الحالة أو الملكية، بل يُوصف ويُقوَّم ويُوثَّق قطعاً للجهالة.

حديث

«مَن ظَلَمَ مِنَ الأرضِ شيئاً طُوِّقَه مِن سبعِ أَرَضِين»

متفق عليه: رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.

وجه الدلالة: عظم أمر الأرض في الشرع، فيجب التحقق من صحة ملكيتها وحدودها قبل إدخالها في الشركة.

حديث

«البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يتفرَّقا، فإنْ صدَقا وبيَّنا بُورِكَ لهما في بيعِهما، وإنْ كتَما وكذَبا مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما»

متفق عليه: رواه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

وجه الدلالة: على مقدم العقار أن يبيّن كل عيب أو التزام عليه، فالصدق والبيان سبب البركة في الشركة.

التوصية العملية: اعتمدوا تقييمين مستقلين لكل عقار، وخذوا متوسطهما أو الأقل منهما، واكتبوا في اتفاق الشركاء أن الحصة العينية تُعامل في الربح والخسارة كالحصة النقدية تماماً من تاريخ نقل الملكية.

السؤال الخامس

5 كيف يمكن تنظيم دخول شركاء يكون لهم أسهم في الشركة؟

الإجابة المختصرة: في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يملك الشركاء **«حصصاً»** لا «أسهماً». ويدخل الشريك الجديد بأحد طريقين: **شراء حصة من شريك قائم**، أو **زيادة رأس المال** وتخصيص الجزء الجديد له. والأساس في الحالتين **اتفاق شركاء مكتوب** من البداية. فإذا كثر الشركاء أمكن التحول لاحقاً إلى **شركة مساهمة خاصة** ذات أسهم.

عناصر اتفاق الشركاء المقترح

- **طريقة تقييم الحصة:** بالقيمة الدفترية أو العادلة بتقييم مستقل، حتى لا يُظلم الداخل ولا القديم.
- **حق الأولوية:** إذا أراد شريك بيع حصته عرضها أولاً على شركائه بنفس الثمن والشروط قبل الغير.
- **شروط قبول الشريك الجديد:** موافقة أغلبية محددة، والتزامه بضوابط الشريعة في نشاط الشركة.
- **توزيع الأرباح:** بنسبة شائعة من الربح لا بمبلغ مقطوع، والخسارة بقدر الحصص.
- **طريقة الخروج:** بيع الحصة للشركاء أو للغير، أو تخارج تدريجي بشراء الشركاء حصته على دفعات (المشاركة المتناقصة).
- **حل النزاعات:** التحكيم أولاً، مع مرجعية شرعية متفق عليها.

التأصيل الشرعي

حديث

«المسلمونَ على شروطِهم، إلا شرطاً حرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً»

رواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه وقال: حسن صحيح، ورواه أبو داود (3594) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «المسلمون على شروطهم»، وعلّقه البخاري في صحيحه.

وجه الدلالة: كل ما يتفق عليه الشركاء من شروط الدخول والخروج والتقييم ملزم لهم، ما لم يخالف حكماً شرعياً.

حديث

عن جابر رضي الله عنه قال: «قضى رسولُ اللهِ ﷺ بالشُّفعةِ في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يحلُّ له أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاءَ أخذَ وإن شاءَ ترَكَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ به»

رواه مسلم.

وجه الدلالة: أصل شرعي لحق الأولوية، فالشريك أحق بشراء حصة شريكه قبل الأجنبي، دفعاً لضرر دخول من لا يرضونه.

آية

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

سورة المائدة، الآية 1

وجه الدلالة: وجوب الوفاء بعقد الشركة واتفاق الشركاء بكل بنودهما.

آية

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

سورة النساء، الآية 29

وجه الدلالة: لا يُجبر شريك على بيع حصته ولا على قبول شريك جديد إلا بما اتفقوا عليه مسبقاً وتراضوا به.

قاعدة فقهية

«لا ضَرَرَ ولا ضِرار»

حديث رواه ابن ماجه وأحمد، ورواه مالك مرسلاً، وحسّنه النووي في الأربعين.

وجه الدلالة: يُمنع كل ترتيب يضر بالشركاء، كإصدار حصص جديدة بأقل من قيمتها العادلة تقليلاً لنسب القدامى.

مراحل النمو المقترحة: (1) شركة ذات مسؤولية محدودة بعدد قليل من الشركاء واتفاق شركاء مفصّل. (2) زيادات رأس مال دورية بحصص نقدية وعينية. (3) عند تجاوز عدد الشركاء ما يناسب الحصص، التحول إلى شركة مساهمة خاصة ذات أسهم متساوية القيمة، مع الالتزام بأن يكون نشاطها وتمويلها خالياً من الربا.

المراجع المعتمدة

- القرآن الكريم.
- صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، مصنف عبد الرزاق.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 51 (2/6) بشأن البيع بالتقسيط.
- المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: المعيار 8 (المرابحة) والمعيار 12 (الشركة والمشاركة والشركات الحديثة).
- قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015م وتعديلاته، وأدلة وزارة التجارة والصناعة.

إخلاء مسؤولية

هذه المذكرة إرشادية عامة لا تُغني عن الاستشارة المتخصصة. والإجراءات والرسوم ومتطلبات رأس المال قابلة للتغيير، فيلزم قبل التأسيس مراجعة **محامٍ مرخّص في دولة قطر** للتحقق من الجانب القانوني، و**مستشار شرعي** لاعتماد صيغ العقود، والرجوع إلى وزارة التجارة والصناعة في المتطلبات المحدَّثة.

والله ولي التوفيق